



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד**

**מס' תיק: 12/71/2020, 12/43/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר**

|                     |                  |                                                                                                                             |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>התובעת</b>       | 1                | נציגות הבית המשותף ברח' הציונות 53 אשדוד, באמצעות שגלמן סלוצקי יבגניה ו/או בלה ניימן הציונות 53/13-14, אשדוד                |
|                     | <b>נגד</b>       |                                                                                                                             |
| <b>הנתבעת</b>       | 2                | נציגות הבית המשותף ברח' הציונות 79 באמצעות ב"כ: אלחרר מאיר הציונות 79, אשדוד                                                |
| <b>התובעת שכנגד</b> | בתיק: 12/71/2020 | 1                                                                                                                           |
|                     |                  | נציגות הבית המשותף מרח' הציונות 79 אשדוד באמצעות מר מאיר אלחרר (ת.ז. 025060245) הציונות 79/2, אשדוד                         |
|                     | <b>נגד</b>       |                                                                                                                             |
| <b>הנתבע שכנגד</b>  | 1                | נציגות הבית המשותף ברח' הציונות 53 אשדוד, באמצעות שגלמן סלוצקי יבגניה ו/או בלה ניימן, אחר 303828263 הציונות 53/13-14, אשדוד |

### **פסק דין**

1. עניינו במתחם בן 17 בנייני מגורים ברח' הציונות 47-75 באשדוד, הידוע כגוש 2449 חלקה 8. 15 בניינים במתחם נבנו במקביל ואוכלסו בשנת 1999. שני הבניינים ברח' הציונות 77-79 הוקמו שנים רבות לאחר מכן. המתחם טרם נרשם כבית משותף ולמעשה מתנהל כ"בית מורכב" כמשמעות המונח בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. משכך בכל אחד מ-15 הבניינים הוותיקים נכונה נציגות נפרדת ע"י בעלי הדירות וכן נכונה נציגות אחת עבור שני הבניינים ברח' הציונות 77-79. בנוסף נכונה "נציגות - על" המורכבת מנציגי כל אחד מנציגויות-המשנה במתחם.
2. במהלך חודש דצמבר 2017 הקימה הנתבעת שער חשמלי באחת הכניסות למתחם אשר סמוכה לבניינים שברח' הציונות 77-79 (להלן: **השער החשמלי**).
3. במסגרת התביעה הראשונה דורשת התובעת, בשם בעלי הדירות שבבניין הידוע כרח' הציונות 53, כי הנתבעת תסיר את השער החשמלי, או, לחלופין, תאפשר להם לעבור דרך השער החשמלי. דהיינו, הנתבעת מתבקשת למסור לכל בעל דירה בבניין החפץ בכך שלט חשמלי באמצעותו יוכל להיכנס למתחם הבית המשותף דרך המעבר, החסום כיום בעדם ע"י השער החשמלי.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/71/2020, 12/43/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בד בבד עם הגשת כתב הגנתה, הגישה הנתבעת כתב תביעה שכנגד בו ביקשה לחייב את התובעת/הנתבעת שכנגד בהוצאות שוטפות אשר לטענתה היא נושאת בהם כיום וזאת באם תתקבל תביעתה האמורה של הנתבעת שכנגד.
5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים ושמעתי את טענותיהם בדיון שהתקיים לפני ביום 7.1.21, אני סבור כי ראוי ונכון ליתן כבר עתה פסק דין בתביעה הראשונה (שמספרה 12/43/2020). לעומת זאת, בעניין התביעה שכנגד (12/71/2020) הצדדים אינם קרובים להסכמה וממילא היא נגזרת של הצביעה הראשונה, ועל כן הוראות בדבר המשך בירור תביעה זו יינתנו בהחלטה נפרדת.

בסוגיה שבמחלוקת קיים "השתק עילה"

6. אין חולק לפני כי התביעה דנן נולדה בעקבות פסק הדין אשר ניתן ביום 30.7.19 ע"י כב' המפקחת ברחובות, ציפי קווינט-שילוני, בשני הליכים שנדונו במאוחד על ידה (3/239/218), 3/25/2019). שתי התביעות מושא פסק הדין הנ"ל עסקו בהתנגדות התובעים שם להצבתו של השער החשמלי מושא תביעה זו :

**"שתי התביעות נסובו על אותו עניין והוא השער החשמלי שהוקם בתוך המתחם על ידי נציגות מבנים 77-79 המהווה מחסום למעבר רכבים, ולטענת התובעים פוגע בזכויותיהם ומאלץ אותם לצאת ולהיכנס למתחם בדרך עריפה וארוכה הרבה יותר מבעבר. שתי התביעות הינן למתן צו עשה שיורה על פירוק השער החשמלי או על מתן שלטים לצורך הפעלתו."**

וכך נפסק בתום ההליך השיפוטי המלא שהתנהל לפני כב' המפקחת :

**"ההחלטה בדבר הקמת שער בתוך הרכוש המשותף שכל מטרתו הינה לחסום את גישתם של התובעים ודומיהם מפני מעבר ברחבי הרכוש המשותף משנה את זכויותיהם של התובעים. כיוון שכך הרי שאין להחלטה זו תוקף כלפי התובעים אלא אם נתנו הסכמתם לה. הסכמה אשר אין חוק כי לא ניתנה. הנתבעים טוענים כי החלטה זו התקבלה ברוב של נציגויות המבנים או ברוב של בעלי הדירות במתחם. לא מצאתי בחומר הראיות המונח בפני החלטה כזו ומכל מקום דינה של החלטה מהסוג האמור להתקבל בסהכמת כלל בעלי הדירות וזאת כיוון שהיא מהווה פגיעה ושינוי מזכויותיהם של בעלי דירות בבית המשותף."**

לפיכך הורתה כב' המפקחת כדלקמן :

**"נוכח כל האמור לעיל דין התביעה להתקבל. אמנם על פי הנימוקים שניתנו על ידי ופורטו לעיל היה מקום להורות על הסרת השער. יחד עם זאת, וכיוון**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/71/2020, 12/43/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהתובעים הסתפקו במתן השלטים, מצאתי לנכון להורות על מתן שלטים לתובעים בלבד לא על הסרת באופן מוחלט.

7. השתק עילה מוגדר כך: "במקום שתביעה נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם בעלי הדין או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה. כאשר צד להליך מעלה טענה בדבר השתק עילה, המבחן שבית המשפט נזקק לו חורג מהבחינה הפרטנית של שני כתבי התביעה זה מול זה. הוא בוחן אם על פי מהות הדברים מדובר בשתי התדיינויות הנוגעות לאותו עניין עצמו ואם הזכות או האינטרס המוגן שנפגעו בשתי התביעות זהים. כמו כן בוחן הוא את מידת הדמיון בתשתית העובדתית הניצבת ביסוד שני ההליכים. (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מה' 13, 2020), עמ' 265).

"ההלכה בדבר 'השתק עילה' תחול גם מקום שאין מדובר במי שהיה שותף להליך הראשון, אך הוא בעל זיקת עניי לדיון הקודם או שהוא חליפו של מי שהיה בעל דין." (שם, שם).

8. בהליך מושא פסה"ד הקודם נתבעה, בין היתר, נציגות הבית המשותף ברח' הציונות 77-79 באמצעות מר מאיר אלחרר יו"ר הנציגות. גם בהליך דנן נתבע מר אלחרר ובהחלטתי מיום 25.11.20 קבעתי כי הנתבעת הנכונה היא נציגות הבית המשותף ברח' הציונות 77-79. יצוין כי מר אלחרר חתום על כתב ההגנה שהוגש מטעם הנציגות והתייצב בשמה לדיון שהתקיים בפני. התובעים בהליך מושא פסה"ד הקודם היו נציגות הבית המשותף ברח' הציונות 47 וכן בעל דירה בודד מהבניין ברח' הציונות 51.

9. עיון בטענות שעלו בכתב התביעה בהליך שלפני ובטענות כתב ההגנה וכן בטענות מר אלחרר בדיון לפני, מחייב את המסקנה כי פסה"ד שניתן ע"י כב' המפקחת קווינט שילוני הקים השתק עילה בסוגיה הדרושה להכרעתי בתביעה זו. כך, ניתן להיווכח מעיון בפרוטוקול הדיון כי יו"ר הנתבעת אינו שבע רצון מפסה"ד שניתן נגדה בהליך הקודם והוא שב והעלה בפני את אותן הטענות שהועלו על ידו בהליך הקודם – טענות שבסופו של דבר נדחו.

10. התובעת היא הנציגות הנבחרת של אחד מ-17 הבניינים במתחם אשר נדון בהליך הקודם ואין כל הבדל משפטי בינה לבין נציגות הבית ברח' הציונות 47 המצוי באותו מתחם. אף הסעד העיקרי והסעד החלופי שביקשה זהים לסעדים שנתבעו בהליך הקודם.

11. משכך, אני קובע כי לא עומדת לנתבעת עילת הגנה כנגד מתן הסעד המבוקש. משניתן בפסה"ד הקודם סעד המורה לנתבעת להעניק לתובעים שלטים לפתיחת השער החשמלי אני מורה לה עשות כן גם ביחס לבעלי הדירות אותם מייצגת התובעת. לחלופין, רשאית הנתבעת להודיע לכל הנציגויות במתחם, וזאת תוך 14 יום, כי החליטה להסיר כליל את השער החשמלי שהקימה. ככל שתוגש הודעה כאמור על הנתבעת להסיר את השער תוך שבוע לאחר מתן ההודעה.

12. במאמר מוסגר אבהיר כי כל אחד מבעלי הדירות במתחם זכאי לקבל לידיו שלט עבור השער החשמלי ואין כל הצדקה כי יוגשו תביעות נוספות בעניין זה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/71/2020, 12/43/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. על הנתבעת למסור לידי כל בעל דירה בבניין שברח' הציונות 53 שיפנה אליה שלט לשער החשמלי וזאת תוך שבוע ממועד הפנייה. השלט יימסר כנגד תשלום העלות שלו שתוכח באמצעות הצגת חשבונית.

14. כמו כן, החל מהמועד בו יימסר שלט למי מהדיירים בבית המשותף יהיה חייב בתשלום חלקו היחסי בכל הוצאות האחזקה של השער החשמלי כפי שיוצגו ע"י הנתבעת. לכל הוצאת דרישת תשלום בגין אחזקה/תיקון של השער החשמלי תצטרף הנבעת הצהרה המפרטת בידי אלו דירות מוחזק באותה עת שלט לשער החשמלי מקרב בעלי הדירות בבית המשותף ותנקוב בשיעור היחסי של כל אחד מהם בהוצאות האחזקה של השער החשמלי.

15. הנתבעת תשא בהוצאות התובעת וטרחת נציגיה בסך של 850 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום.

ניתן ביום 12 ינואר 2021, כ"ח תשפ"א בהעדר.

אלעד אזר  
מפקח על רישום מקרקעין